

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4297/2536	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด	โจทก์
	ผู้ซื้อ ทรัพย์	โจทก์
	นางสาว ภัทวดี วรรณปักษ์	โจทก์
	นาย ดัน พุท ธรรม กับพวก	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง, มาตรา 309

การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินไปโดยวิธีการขาย
แยกแปลง หากโจทก์ไม่เห็นด้วย โจทก์ชอบที่จะร้องคัดค้านไว้ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309 วรรคท้ายเมื่อโจทก์มิได้คัดค้านไว้ โจทก์จะยกเอา
ความข้อนี้เป็นเหตุคัดค้านเมื่อการขายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์หาได้ไม่

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมบังคับให้จำเลยทั้งหกชำระเงิน
พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์เพื่อไถ่ถอนจำนอง แต่จำเลยทั้งหกไม่ชำระ โจทก์จึงให้ออก
หมายบังคับและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์
จำนองออกขายทอดตลาดเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินแปลง
ที่ 3 ถึงที่ 5 และแปลงที่ 7 และที่ 8 ให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ให้ราคาสูงสุด โดยวิธี
ขายแยกจากที่ดินแปลงอื่น

โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้านว่า ที่ดินแปลงที่ 8 มีเนื้อที่ดินติดกับที่ดินแปลงที่ 9 และ
ที่ 10 การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีให้แยกขายที่ดินแปลงที่ 8 โดยไม่ขายรวมกับที่ดิน

แปลงที่ 9 และที่ 10 ทำให้ที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะและ
ไม่อาจขายได้ราคาตามที่ควร ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา
309(1)(ข) ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินแปลงที่ 8 และให้ขายใหม่รวมกับ
ที่ดินแปลงที่ 9 และที่ 10

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินแปลงที่ 8

ผู้ซื้อทรัพย์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ซื้อทรัพย์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์กล่าวอ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขาย
ทอดตลาดไปโดยไม่ชอบเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ดำเนินการขายทอดตลาด
ที่ดินแปลงที่ 8 ถึงที่ 10 โดยวิธีขายรวมกัน การที่แยกขายเฉพาะที่ดินแปลงที่ 8 อัน
เป็นแปลงเดียวที่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ ย่อมจะทำให้ที่ดินแปลงที่ 9 และที่ 10 ที่
จะขายมีราคาต่ำลง ซึ่งเป็นเรื่องที่โจทก์คัดค้านวิธีการขายของเจ้าพนักงานบังคับ
คดี ในข้อนี้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309
กำหนดว่าหากทรัพย์สินที่จะขายมีหลายสิ่ง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแยกขายทีละสิ่ง
ต่อเนื่องกันไป แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจจัดสั่งหาทรัพย์หรือ
อสังหาริมทรัพย์ สองสิ่งหรือกว่านั้นขึ้นไป รวมขายไปด้วยกันได้เมื่อเป็นที่คาดหมาย
ได้ว่า เงินรายได้ในการขายจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น ดังนี้ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดี
กำหนดให้ขายแยกแปลงไป จึงเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหากโจทก์
ไม่เห็นด้วย โจทก์ชอบที่จะร้องคัดค้านไว้ตามนัยแห่งมาตรา 309 วรรคท้าย แต่คดีนี้
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ยื่นคำแถลงคัดค้านหลังการขายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์

แล้วกรณีไม่ชอบด้วยบทบัญญัติตามมาตรา 309 วรรคท้ายดังนั้น การที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้กำหนดให้ขายที่ดินแปลงที่ 8 ไปโดยวิธีขายแยกแปลง และได้ดำเนินการ
ขายทอดตลาดที่ดินแปลงดังกล่าวไป โดยมีผู้ซื้อทรัพย์สินเป็นผู้ซื้อได้ในราคาสูงสุดจึง
เป็นการขายทอดตลาดโดยชอบ และไม่ขัดต่อมาตรา 309(1)(ข)กรณีไม่มีเหตุจะต้อง
เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าว

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องโจทก์

(มงคล สระฐาน-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>